LOI N°1967.171 du 18 juillet 1967 modifiée par la loi N°1993-015 du 21 janvier 199341 portant statut de la Coopération.

[41] – **LOI N°1993-015 du 21 janvier 1993 portant modification de certaines dispositions de la loi N°67-171 du 18 juillet 1967 portant statut de la coopération.**

Article premier : Les dispositions de la loi n° 67.171 du 18 juillet 1967 portant statut de la coopération sont complétées et modifiées ainsi qu'il suit:

Article 2:

Article 4 nouveau: Les personnes désireuses de fonder une coopérative Etc… jusqu'à existante s'il y a lieu.

Les dispositions définies ci-dessus ne sont pas applicables aux coopératives agricoles, incluant les coopératives agro Sylvo- pastorales et avicoles qui ne sont pas soumises à la phase pré ou para coopérative de deux années.

Article 21 nouveau : lire:

"Une Amende de 25.000 à 50.000 ouguiya" au lieu de

"Une Amende de 25.000 à 50 000 Francs".

Et une amende de 5.000 à 50.000 ouguiya" au lieu de " une amende de 5.000 à 50.000 Francs".

Article 3:

Les dispositions des articles 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ne s'appliquent pas

aux coopératives agricoles, agro- Sylvo pastorales et avicoles évoquées à l'alinéa 1 de l'article 2 ci dessus

Article 53 nouveau. Lire :

"Banque Centrale de Mauritanie" au lieu de "Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest".

Article 55 nouveau. Lire:

"Banque Centrale de Mauritanie" au lieu de "Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest"

Article 4:

Les dispositions des articles 48 49 50 51 52 53 54 - 55 56 ne s'appliquent pas au crédit coopératif agricole régi selon les modalités définies ci-après :

1. L'organisme financier central des coopératives agricoles de crédit et d'épargne est l'Union Nationale de Crédit Coopératif Agricole, Cette union est enregistrée et placée sous la tutelle du ministre chargé de la Coopération et du crédit agricole.
   Les conditions d'exercice de cette tutelle seront définies par décret.
2. Les membres de l'Union Nationale de Crédit Coopératif Agricole ne peuvent être que des coopératives agricoles de crédit et d'épargne ou des sociétés mixtes de développement agricole de crédit et d'épargne.
3. L'Union peut être créée sous forme de sociétés mixtes de crédit agricole. Les coopératives agricoles de crédit et d'épargne et les sociétés mixtes de développement de crédit et d'épargne peuvent avoir pour associés coopérateurs les personnes physiques ou morales domiciliées à l'intérieur du ressort territorial de la société et dont l'activité concourt au développement du secteur rural.
4. L'Union de crédit coopératif agricole a pour but :
   - de faciliter les opérations à court, moyen et long termes effectuées par les associés coopérateurs de coopératives agricoles de crédit et d'épargne et garanties par celles-ci;
   - de faciliter les opérations de collecte de l'épargne auprès des associés coopérateurs de coopératives agricoles de crédit et d'épargne,
   - de coordonner et contrôler la réalisation des opérations de crédit et de collecte de l'épargne,
   - de rechercher les financements nécessaires à ses sociétaires.
5. l'Union Nationale de Crédit Coopératif Agricole pourra recevoir de l'Etat des avances remboursables ou des subventions et se voir garantir certaines de ses opérations pour des périodes déterminées.
6. Le Gouvernement facilitera à l'Union Nationale du Crédit Coopératif Agricole le placement des emprunts qu'elle serait amenée à émettre avec son accord et la mobilisation ou le réescompte des avances qu'elle serait amenée à faire.
7. L'Union Nationale de Crédit Coopératif Agricole, les coopératives agricoles de crédit et d'épargne et les sociétés mixtes de développement agricole de crédit et d'épargne sont habilitées à accorder des concours financiers à leurs associés

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

coopérateurs et, dans les limites prévues à l'article 8, à des usagers.

8. L'Union Nationale de Crédit Coopératif Agricole fixera les règles de distribution du crédit et concours aux associés coopérateurs, ainsi que celles relatives à la collecte de l'épargne en conformité avec les règles éditées par la Banque Centrale de Mauritanie.
9. Les prêts de coopératives agricoles de crédit et d'épargne et des sociétés mixtes de développement agricole de crédit et d'épargne ne pourront être accordés que pour des buts précis pour la réalisation de programmes d'action basés sur la situation socio économique des demandeurs élaborés avec la collaboration de services techniques compétents d'après la nature des actions à entreprendre et les montants de crédits nécessaires à cette fin et tenant compte des revenus de toute provenance, des emprunteurs et de leur capacité de remboursement.
10. Pour pouvoir bénéficier du concours des coopératives agricoles de crédit et d'épargne et des sociétés mixtes de développement agricole de crédit et d'épargne, les emprunteurs, sociétaires devront s'engager à :
    - se soumettre aux orientations techniques et aux contrôles techniques et financiers des administrations ayant participé à l'élaboration du programme d'action servant de base à l'octroi du crédit ;
    - Ne pas rechercher de financement pour le même objet auprès d'autres sources de crédit;
    - faire connaître aux prêteurs leurs autres dettes auprès d'autres personnes ou organismes prêteurs pour d'autres motifs
    - effectuer le remboursement conformément au plan établi lors de l'établissement du programme d'action à financer et confirmé à l'octroi du crédit ;
    - présenter des garanties auxiliaires exigées par la coopérative ou l'Union; domicilier leurs revenus chez les coopératives, les sociétés mixtes de développement agricole ou l'Union prêteuse;
    - déposer à la coopérative agricole ou à l'Union toutes les disponibilités et ouvrir auprès d'elle un compte d'épargne.

Article 5 :
Les groupements coopératifs et pré- coopératifs du secteur agricole, existant à la date de publication de la présente loi ont un délai de 2 ans pour modifier si besoin est leurs statuts. Passé ce délai elles ne pourront prétendre à la qualité de sociétés coopératives agricoles.

Article 6 :
Toutes dispositions antérieures contraires à a présente loi sont abrogées.

Article 7 :
La présente loi sera publiée suivant la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

ARTICLE PREMIER : Les sociétés et organismes à caractère coopératif qui auront leur siège en Mauritanie sont régis par les dispositions de la présente loi.

Article 2 : Les coopératives et leurs unions sont des sociétés civiles particulières de personnes, à capital et personnel variables, sans but lucratif, ayant pour objectif l'amélioration de la condition socio-économique de leurs membres par la réunion des efforts de ceux-ci selon les principes généraux de la coopé ration, par leur formation et par l'exercice de toutes fonctions économiques et sociales qui répondent aux besoins communs de leurs adhérents.

La raison sociale de chaque coopérative ou union devra indiquer la nature de l'activité et le siège social de la société. Elle devra comprendre également la mention « coopérative» et préciser la responsabilité, limitée ou illimitée, des adhérents. Aucun nom de personne ne devra figurer dans la raison sociale.

Le ressort territorial dans lequel s'exerceront les activités de la coopérative ou de l'union sera fixé par les statuts avec l'accord de l'administration chargée de la Coopération. Toutefois, la société pourra fonder des succursales à l'extérieur de ce ressort territorial lorsque celles-ci seront indispensables à la réalisation de l'objet social.

Il ne pourra être créé dans le même village ou quartier, ou dans la même fraction ou tribu, deux coopératives ayant les mêmes fonctions principales. L'administration chargée de la Coopération a seule qualité pour accepter la création de deux coopératives dans le même lieu, uniquement dans le cas où une coopérative nouvelle a pour objet principal l'objet secondaire d'une coopérative déjà existante.

Le siège social devra se situer à l'intérieur du ressort territorial de la société.

Les coopératives et leurs unions sont dotées de la pleine capacité juridique, et peuvent entreprendre toutes actions à caractère commercial et recevoir des dons, legs et subventions.

Article 3 : Les coopératives peuvent constituer entre elles des unions pour la gestion de leurs intérêts communs.

Les formalités d'enregistrement, les conditions de fonctionnement et le champ d'activité des unions de coopératives sont les mêmes que ceux prévus par la présente loi pour les coopératives.

Toutefois, les unions de coopératives pourront être constituées par l'adhésion de deux organismes coopératifs seulement.

D'autre part, les statuts des unions pourront prévoir des dérogations aux conditions d'adhésion, à la valeur des parts sociales, au mode de représentation et aux modalités de vote en conseils et assemblées fixées par la présente loi pour les coopératives.

Les unions de coopératives pourront être :

- soit spécialisées, lorsqu'elles seront constituées de coopératives ayant une même activité principale; dans ce cas, leur ressort territorial s'étendra à l'ensemble du territoire national;
- soit non spécialisées, lorsqu'elles sont constituées de coopératives ayant des activités principales différentes; dans ce cas, leur ressort territorial s'étendra à l'ensemble de la région couverte par les ressorts territoriaux des coopératives adhérentes.

Les unions spécialisées pourront aussi créer des sections régionales faisant alors partie des unions régionales non spécialisées.

TITRE II : CONSTITUTION.

Article 4 : Les personnes désireuses de fonder une coopérative devront préalablement constituer un groupement pré ou para-

coopératif fonctionnant dans le cadre des dispositions fixées par le titre VI de la présente loi pendant deux années au moins. La transformation d'un tel groupement en coopérative régulièrement agréée résultera d'un accord entre les adhérents de ce groupement et l'administration chargée de la Coopération et se fera suivant les modalités précisées par les articles 5 et 6 de la présente loi.

Les coopératives agréées régulièrement à la date de la promulgation de la présente loi et fonctionnant de manière satisfaisante de l'avis de l'administration chargée de la Coopération ne sont pas soumises aux dispositions fixées par l'alinéa premier du présent article. Par contre, celles qui, à la date de la promulgation de la présente loi, ne sont pas encore agréées, ou celles agréées qui ne fonctionnent pas encore de manière satisfaisante de l'avis de l'administration chargée de la Coopération, ne pourront être agréées ou verront leur agrément rapporté dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Leurs adhérents pourront demander à l'administration chargée de la Coopération de les constituer sans frais pour eux, en groupement pré ou para coopératif fonctionnant dans le cadre des dispositions prévues par le titre VI de la présente loi après dissolution de la coopérative existante s'il y a lieu.

Article 5 : La demande de constitution d'une coopérative ne pourra être présentée à l'administration chargée de la Coopération par les fondateurs de la nouvelle société que si:

a) Les résultats des actions menées préalablement dans le cadre du groupement pré ou para coopératif se sont révélés satisfaisants, notamment en ce qui concerne la participation des adhérents du groupement à ces activités;

b) Les études économiques et financières concernant les opérations futures de la coopérative à créer ont été faites et concluent à la rentabilité de la société nouvelle, ces études étant conduites par l'administration chargée de la Coopération en collaboration avec les services de l'Etat compétents d'après la nature des activités que la coopérative se propose d'avoir;
c) La formation coopérative des adhérents de la future coopérative a pu être faite dans des conditions satisfaisantes de telle manière que chaque futur adhérent de la coopérative nouvelle soit pleinement conscient des devoirs, engagements, responsabilités et rôle qu'il aura dans le cadre du fonctionnement de la société.

Article 6 : Un décret d'application fixera les conditions dans lesquelles devront être :

a) Présentés, par sept personnes au moins à l'administration chargée de la Coopération, les demandes de constitution de coopérative, établies sur formulaire-type élaborées par cette administration, et les documents qui devront y être joints :
b) Tenues en présence d'un représentant de l'administration chargée de la Coopération les assemblées générales constitutives et adressés à la même administration les documents s'y rapportant concernant notamment :
   - l'approbation des statuts, établis en conformité avec les statuts-type qu'élaborera pour chaque type de coopérative l'administration chargée de la Coopération,
   - la désignation des membres du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes,
   - la constatation de la souscription et de la première libé- ration des parts sociales;

c) Définitivement enregistrées les coopératives par l'administration chargée de la Coopération;
d) Effectuées par l'administration chargée de la Coopération les formalités de publicité nécessaires, sans frais pour les coo- pératives nouvelles ;
e) Réglées les contestations qui pourraient éventuellement survenir entre les fondateurs de coopératives et l'administration chargée de la Coopération au sujet de la présentation des demandes de constitution, de la tenue des assemblées générales constitutives et de l'enregistrement définitif des coopératives nouvelles ;
f) Préparées et enregistrées les éventuelles modifications aux statuts initiaux des coopératives.

Seront passibles d'une amende de 5 000 à 50 000 francs toute personne créant, sans autorisation réglementaire, une nouvelle coopérative et tout fondateur de coopérative qui aurait volontairement fait connaître des chiffres ou des faits faux relatifs à la constitution d'une coopérative ou caché l'ensemble ou une partie des faits relatifs à cette création; ces amendes seront infligées en sus des dommages et intérêts ou autres pénalités plus sévères prévues par le Code pénal dans des cas similaires.

TITRE III : SOCIÉTAIRE. CAPITAL SOCIAL.

Article 7 : Toute société coopérative doit comprendre au moins sept membres.

Nul ne peut faire partie d'une coopérative s'il ne justifie de la possession, dans le ressort territorial de cette société, d'intérêt entrant dans le champ d'action de cette dernière ou s'il a des activités, dans ce ressort territorial, pouvant aller à l'en- contre de celles de la coopérative.

Nul ne peut être membre de deux coopératives à buts similaires à moins qu'il n'ait des activités et des intérêts dans les ressorts

territoriaux de ces deux coopératives. Il est toutefois strictement interdit d'être affilié à deux coopératives dont l'objectif principal est le crédit.

Nul ne peut faire partie d'une coopérative s'il a été condamné pour faillite ou délit ou peine afflictive ou infamante.

Tout sociétaire doit accepter les conditions posées par la législation en vigueur en matière coopérative et par les statuts de la coopérative à laquelle il adhère. Il devra exécuter les engagements relatifs à la souscription, à la libération des parts sociales et à la participation aux activités de la coopérative. Les statuts de celles-ci préciseront les pénalités applicables aux adhérents qui ne respecteraient pas ces obligations et les cas dans lesquels des dérogations pourront être accordées aux adhérents en fonction de circonstances particulières.

Il sera tenu au siège social des coopératives un registre spécial sur lequel les adhérents seront inscrits par ordre chronologique d'adhésion avec un numéro particulier d'inscription qui ne pourra être réaffecté à un autre sociétaire et qui figurera sur la carte d'adhérent, délivrée à chacun d'eux par le Conseil d'administration lors de l'adhésion.

Les collectivités ou personnes morales justifiant qu'elles possèdent dans le ressort territorial d'une coopérative des intérêts entrant dans le champ d'action de celle-ci peuvent en devenir membres dans la limite de leurs capacités et à condition qu'elles n'aient pas d'activités allant à l'encontre de celles de la coopérative.

Un décret d'application fixera les modalités suivant lesquelles seront acceptées, par le Conseil d'administration de la coopérative, les nouvelles adhésions et les recours qui pourront être faits par ceux dont les demandes auraient été rejetées par ce Conseil.

Article 8 : Les sociétés coopératives ont la faculté, à titre exceptionnel et dans les limites d'une proportion obligatoirement fixée par les statuts, d'accepter des usagers.
Ces derniers ne prennent part ni à sa gestion, ni à son administration.
Les usagers ne pourront traiter avec une coopérative que pendant une durée de deux ans, comptant du jour où ils auront effectué leur première opération avec la société, sauf le cas des membres des groupements pré ou para coopératifs, usagers privilégiés, pour lesquels les statuts des coopératives pourront prévoir des dispositions particulières. Passé ce délai de deux ans, les usagers non privilégiés devront soit cesser toute activité avec la coopérative, soit demander et obtenir leur adhésion à celle-ci.
Les coopératives ne pourront, en aucun cas et sous aucun prétexte, consentir des prêts ou avances ou garanties à des usagers,

Article 9 : Le capital des sociétés coopératives est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des sociétaires. Toute cession ou transmission de part est subordonnée à l'agrément du Conseil d'administration.
La valeur de la part sociale, fixée par les statuts initiaux, est constante et ne peut être modifiée; en aucun cas, la valeur de la part sociale ne peut être inférieure à 500 francs (cinq cents).
Chaque sociétaire doit détenir :

a) Une part sociale dite part d'adhésion, lui donnant droit de vote à l'assemblée générale, qui doit être libérée en totalité lors de l'adhésion;
b) Un nombre de parts sociales, déterminé par les statuts en fonction des activités de chaque adhérent avec la coopérative, qui peuvent être libérées en totalité en plusieurs fois dans un certain délai suivant des modalités

précisées par les statuts. Toutefois, aucun adhérent ne peut détenir plus du cinquième du capital social.

Les coopératives scolaires ne sont pas tenues d'avoir de capital social.

Les parts sociales ne peuvent recevoir en cas d'exercice bénéficiaire qu'un intérêt annuel, fixé par l'assemblée générale annuelle, mais qui ne peut excéder 6 % de la valeur des parts. L'intérêt ne pourra être versé aux adhérents qu'après la libération intégrale de toutes leurs parts sociales en attendant, la valeur des intérêts qui reviennent aux sociétaires sera portée à leur compte mais à titre de libération de la valeur encore due sur les parts sociales non entièrement libérées,

La responsabilité individuelle de chaque sociétaire est, en principe, limitée à cinq fois la valeur des parts sociales qu'il détient. Toutefois, les statuts pourront prévoir, avec l'accord de l'administration chargée de la Coopération, une responsabilité plus étendue et instituer une solidarité entre les sociétaires.. Après la liquidation de la coopérative, un sociétaire ou ses héritiers ne pourront être poursuivis dans les limites de leur responsabilité, plus de trois ans pour compter de la date de cette liquidation. Un adhérent sortant de la coopérative ou ses héritiers ne pourront être poursuivis dans la limite de leur responsabilité plus de cinq ans après la sortie de la coopérative.

Toute modification de la responsabilité initiale des coopérateurs ne pourra résulter que d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires, prise à la majorité des deux tiers des adhérents inscrits et avec l'accord de l'administration chargée de la Coopération. Si pour quelque raison que ce soit, la responsabilité initiale des sociétaires devait être diminuée, l'administration chargée de la Coopération pourrait exiger la liquidation préalable de la coopérative puis sa reconstitution sur de nouvelles bases. Si la responsabilité des adhérents devait être

augmentée, les adhérents qui ne seraient pas d'accord sur les nouvelles bases de responsabilité pourraient de plein droit sortir de la coopérative dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision d'augmentation de la responsabilité aurait été prise. Les dispositions de l'alinéa précédent leur resteraient applicables.

Article 10 : Le transfert éventuel de parts sociales à de nouveaux membres qui devront obligatoirement remplir les conditions fixées par l'article 7 ci-dessus ne sera reconnu qu'après enregistrement par le Conseil d'administration sur le registre des parts sociales de la coopérative.

Un membre débiteur de la coopérative ne pourra, en aucun cas, céder ses parts sociales à un tiers avant l'acquittement de ses dettes vis-à-vis de la société. Dans tous les cas, un sociétaire sortant ou ses héritiers ne pourront recevoir au titre du remboursement de leurs parts sociales une somme supérieure à celle qu'ils auront effectivement versée pour la libération de ces parts, cette somme étant elle-même majorée de la valeur des intérêts, ristournes et dépôts qui seraient dus par la coopérative, et diminuée des dettes vis-à-vis de celle-ci et de la quotte part qui leur reviendrait des pertes subies par la société au cours des exercices précédant la sortie et qui n'auraient pas encore été amorties.

Article 11 : Le capital initial sera fixé en accord avec l'administration chargée de la Coopération, compte tenu des buts visés par la société et de l'importance des opérations qu'elle se propose.

Le capital peut être augmenté par l'adjonction de nouveaux membres ou la souscription de parts nouvelles par les sociétaires. Il peut être diminué par suite de démission, exclusion, décès, faillite, déconfiture.

Le montant au-dessous duquel le capital ne pourra être réduit par la reprise des apports des sociétaires sortants est fixé au deux tiers du capital initial ou augmenté.
Lorsque la société aura reçu une avance provenant sous quelque forme que ce soit des fonds publics ou d'un organisme privé avec l'aval d'une collectivité publique, le capital ne pourra être réduit que si cette avance a été intégralement remboursée, sauf dérogation accordée par le ministre de tutelle de la Coopération avec le consentement du prêteur.

Article12 : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 11 ci-dessus, tout sociétaire a le droit de se retirer de la coopérative dans des conditions et suivant des modalités qui seront précisées par un décret d'application, et les dispositions du second alinéa de l'article 10 ci-dessus lui seront applicables. Un décret d'application fixera les conditions et modalités suivant lesquelles le Conseil d'administration pourra accepter une démission ou la refuser et exclure un sociétaire, ainsi que les recours non suspensifs qui pourront être faits auprès de l'assemblée générale contre ces décisions du Conseil d'administration.
Les dispositions du second alinéa de l'article 10 ci-dessus seront, de plein droit, applicables aux sociétaires exclus.
Si la sortie obligatoire d'un ou plusieurs sociétaires, pour quelle que raison que ce soit, entraînait soit la diminution du nombre des sociétaires au-dessous du chiffre fixé par l'article 7 ci-dessus, soit la réduction du capital social à une valeur inférieure à celle précisée par l'article 11 ci-dessus, l'administration chargée de la Coopération pourrait :

a) Soit accorder à la coopérative un délai maximum d'une année, pour que soient à nouveau atteints les chiffres fixés par les articles 7 et 11 ci-dessus; passé ce délai, si la coopérative n'a pas été en mesure de redresser la

situation de manière à se trouver en conformité avec les dispositions de ces articles 7 et 11, la coopérative serait, de plein droit, dissoute et liquidée par l'administration chargée de la Coopération;

b) Soit procéder immédiatement à la dissolution et à la liquidation de la coopérative.

TITRE IV : ADMINISTRATION.

Article13 : Un Conseil d'administration placé à la tête de chaque coopérative ou union de coopératives assure sa direction générale et veille à son bon fonctionnement. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale parmi les sociétaires. Toutefois, deux des administrateurs des coopératives scolaires seront désignés par l'administration dont ils relèvent en accord avec celle de la Coopération. L'un de ces administrateurs sera le président de la coopérative scolaire.

Les administrateurs doivent :

1°. Etre de nationalité mauritanienne sauf dispense accordée par le ministre de tutelle de la Coopération;
2°. Jouir de leurs droits civils, sauf en ce qui concerne les adhérents des coopératives scolaires ;
3°. N'avoir pas subi de condamnation pour crime, vol, abus de confiance, escroquerie, banqueroute simple ou frauduleuse ;
4°. Ne pas participer, directement ou indirectement, d'une façon permanente ou occasionnelle à une activité concurrente ou connexe de celle de la coopérative ou des unions des coopératives auxquelles cette dernière est adhérente. En cas de litige, le caractère de concurrence ou de connexité pourra être apprécié par l'administration chargée de la Coopération qui sera habilitée à proposer

au ministre de tutelle toute dérogation jugée nécessaire au bon fonctionnement de la coopérative.

Les fonctions d'administrateurs ne sont pas rémunérées. Le nombre des administrateurs, obligatoirement, impair et au plus égal à neuf, sera fixé par les statuts.

Les administrateurs ne peuvent être révoqués de leur mandat que par un vote de l'assemblée générale.

Les administrateurs sont responsables dans les conditions du droit commun, individuellement ou solidairement suivant le cas, envers la société, ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

Le Conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, une fois par mois au moins et plus souvent si l'intérêt de la société l'exige. Il doit aussi être convoqué par le président si l'administration chargée de la Coopération ou un ou plusieurs commissaires aux comptes le demandent.

Article 14 : Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est rééligible, exception faite des coopératives scolaires auxquelles sont applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 13.

Le président représente la coopérative en justice, sauf le cas expressément prévu au dernier alinéa de l'article 17, et auprès des tiers et peut déléguer cette représentation. Les statuts fixeront les modalités suivant lesquelles il exercera ses fonctions et pourra, à son tour, déléguer certains des pouvoirs qui lui auront été confiés. L'administration chargée de la Coopération pourra demander la révocation du président et des membres du Conseil d'administration.

Article15 : La coopérative est gérée :

- soit par le Conseil d'administration en entier;
- soit par un directeur ou gérant qui peut être un sociétaire.

Le directeur exerce ses fonctions sous le contrôle et la surveillance du Conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés.
Nul ne peut être directeur d'une coopérative ou gérant d'une de ses annexes :

1°. 1° S'il n'est pas de nationalité mauritanienne, sauf dispense accordée par le ministre de tutelle de la Coopération;
2°. 2° S'il exerce directement ou par personne interposée une activité industrielle ou commerciale en dehors de la coopérative;
3°. 3° S'il fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 13.

En outre, et sauf dérogation acceptée par l'administration chargée de la Coopération, les fonctions de directeur ne pourront être confiées à une personne dont le conjoint ou les proches parents (ascendants ou descendants) exercent une activité concurrente ou connexe de celles de la coopérative dans le ressort territorial de cette dernière.

Article16 : L'Assemblée générale réunit tous les membres de la coopérative; elle doit être convoquée au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Elle doit être convoquée chaque fois que le Conseil d'administration le juge nécessaire pour la bonne marche de la société ou à la demande de l'administration chargée de la Coopération. Elle peut être également convoquée à la demande des commissaires aux comptes.
Elle doit être convoquée enfin lorsque le tiers au moins des sociétaires en fait la demande.
Tout membre d'une coopérative a droit à une voix à l'Assemblée générale sans considération du nombre de parts qu'il détient. Il peut, en outre, représenter un sociétaire, à condition que celui-ci

en donne mandat selon les conditions qui seront fixées par un décret d'application.

L'Assemblée générale peut être convoquée en :

- Assemblée générale ordinaire, réunie annuellement,
- Assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement,
- Assemblée générale extraordinaire, seule compétente pour apporter des modifications aux statuts sans que puisse toutefois être porté atteinte au caractère coopératif de la société, et pour prononcer la dissolution volontaire de la coopérative,
- Un décret d'application fixera les modalités de réunion des assemblées générales et leurs pouvoirs respectifs, compte tenu de ceux déjà mentionnés ci-dessus qui sont réservés à l'Assemblée générale extraordinaire,
- Toutes les décisions de l'Assemblée générale sont valables pour les sociétaires, même les absents et les opposants,
- Toutefois, l'administration chargée de la Coopération, dont un représentant devra assister aux assemblées générales, pourra arrêter toute décision prise par l'Assemblée générale ou le Conseil d'administration qui serait contraire aux dispositions des textes régissant les coopératives, aux statuts de celles-ci, aux principes généraux de la Coopération ou à toute autre loi de l'Etat. L'Assemblée générale pourrait toutefois en appeler auprès de la Cour suprême.

Article17 : L'Assemblée générale ordinaire désigne chaque année sur proposition de l'administration chargée de la Coopération un ou plusieurs commissaires qui ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les

comptes de la société dans le rapport du Conseil d'administration.

Ils doivent faire annuellement un rapport à l'assemblée du mandat qu'elle leur a confié; sa délibération est nulle si elle n'a pas été précédée de la lecture du rapport des commissaires. Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent nécessaires.

Les commissaires peuvent recevoir une rémunération fixée par l'Assemblée générale. Ils sont rééligibles.

Les commissaires, comme les membres du Conseil d'administration, sont soumis au contrôle de l'administration chargée de la Coopération, qui en cas de négligence dûment constatée de leur part, pourra en demander la révocation à l'Assemblée générale, convoquée extraordinairement à sa demande..

Les actions à intenter éventuellement pour défendre les intérêts de la coopérative contre le Conseil d'administration cu l'un des membres de ce Conseil seront décidées par l'Assemblée générale et intentées au nom de la coopérative par le ou les commissaires.

Article18 : Ne peuvent être choisis comme commissaires :

1° Les parents ou alliés, jusqu'au deuxième degré inclusivement, ou le conjoint d'un administrateur, d'un directeur ou d'un gérant, ou d'un autre commissaire ;

2° Les personnes ayant participé à quelque titre que ce soit gratuitement ou contre rémunération à la gestion de la société au cours des deux exercices précédents;

3° Les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaires, un salaire ou une rémunération des administrateurs de la société ;

4° Les personnes à qui l'exercice de la fonction de directeur, de gérant ou administrateur, est interdit, ou qui sont déchus de leurs droits d'exercer cette fonction;
5° Les conjoints des personnes ci-dessous visées.

Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement ses fonctions, en informer aussitôt le Conseil d'administration et l'administration chargée de la Coopération.

Les délibérations prises par l'Assemblée générale conformément au rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions qui précèdent ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions.

Article19 : La comptabilité des sociétés coopératives doit être tenue dans la forme commerciale sur des registres en rapport avec leurs activités dont le modèle aura été établi par l'administration chargée de la Coopération et suivant un plan comptable fixé par la même administration,

Par arrêté du ministre de tutelle, la comptabilité de l'ensemble des coopératives pourra, le cas échéant, être centralisée et confiée à un organisme public ou privé. En ce cas, l'arrêté devra en fixer les modalités d'application.

Article 20 : Les excédents nets de l'exercice financier, constitués par la différence entre les charges, comprennent notamment tous les amortissements et provisions, et les produits de cet exercice sont répartis par l'Assemblée générale ordinaire annuelle dans le cadre suivant :

a) Tous les excédents nets réalisés sur des opérations faites avec des usages sont affectés au fonds de réserve obligatoire. Ces excédents sont affectés à un fonds de réserve ordinaire lorsque le fonds de réserve obligatoire a atteint le double du capital social initial ou augmenté ;

b) Sur les excédents réalisés dans les opérations faites avec les adhérents, il est effectué :
   - un prélèvement égal à 25 % minimum du montant de ces excédents, pour affectation au fonds de réserve obligatoire, jus qu'au moment où ce fonds atteint le double du capital social initial ou augmenté, au fonds de réserve ordinaire ensuite; ces deux fonds n'étant pas répartissables entre les sociétaires dans le cas de liquidation de la coopérative ou de sortie d'adhérents;
   - un prélèvement égal à 25% maximum destiné à servir l'intérêt sur les parts sociales dans les conditions fixées par l'article 9 ci-dessus;
   - un prélèvement de 5% au moins destiné aux travaux d'intérêt général et aux activités sociales et de formation des adhérents que réalisera la coopérative dans son ressort territorial;
   - un prélèvement de 5% au minimum destiné à être réparti entre le personnel employé par la coopérative, sans que cette répartition puisse être basée sur le chiffre d'affaires réalisé par ce personnel;
   - le solde des excédents nets peut être réparti entre les adhérents au prorata des opérations qu'ils ont effectuées durant l'exercice avec la coopérative, sous forme de ristournes distribuées sur des bases précisées par le statut. Toutefois, les coopératives de crédit ne distribueront pas de ristournes, l'équivalent de celles-ci sera affecté au fonds de réserve obligatoire d'abord jusqu'au moment où ce fonds aura atteint le double du capital social initial ou augmenté, au fonds de réserve ordinaire ensuite;
   - les intérêts et ristournes non réclamés au bout de cinq ans restent acquis à la coopérative, l'inscription à l'un

ou l'autre des comptes des adhérents chez la coopérative valant distribution.

- Les décisions concernant l'utilisation du fonds de réserve obligatoire relèveront de l'assemblée, celles concernant l'emploi du fonds de réserve ordinaire du Conseil d'administration.

L'Assemblée générale pourra décider la création et l'utilisation de fonds de réserve temporaires ou extraordinaires, alimentés par des prélèvements sur les excédents annuels ou les dons, legs, subventions reçues par la coopérative, ou les ristournes et intérêts non réclamés, ou par la différence entre la valeur nominale des parts annulées et l'indemnité versée à leurs anciens titulaires.
Les statuts pourront prévoir la perception ou la déduction sur les apports des adhérents d'une contribution périodique destinée à la création d'un fonds spécial destiné à faciliter la trésorerie de la coopérative. Cette contribution sera considérée comme un prêt des adhérents à la coopérative. Les statuts détermineront le mode de constitution de ce fonds, son utilisation, l'intérêt consenti aux adhérents sur le montant versé, les modalités de remboursement de celui-ci aux sociétaires.

TITRE V :PROTECTION DE LA DÉNOMINATION COOPÉRATIVE ET SANCTIONS.

TUTELLE ET DISSOLUTION DES COOPÉRATIVES EXONÉRATIONS FISCALES ET DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 21 : (nouveau)(LOI N°1993-015 du 21 janvier 1993) :
Le terme coopérative et toutes dénominations de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une coopérative sont réservés aux

organismes agréés conformément aux dispositions de la présente loi et des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles. Ces organismes peuvent seuls les utiliser dans leur dénomination, publicité, sur leur marque, emballages et tout autre document.
Seuls les organismes agréés conformément aux dispositions de la présente loi peuvent constituer entre eux des groupements portant le titre d'« union de coopératives »,
Une amende de 25 000 à 50 000 ouguiya sera infligée à toute personne, association ou société ou organisation qui, de quelque manière que ce soit, emploie une dénomination qui induise le public en erreur en faisant croire, à tort, que ses activités ou projets ont une relation avec l'organisation coopérative mauritanienne ou des sociétés coopératives.
Seront sanctionnées d'une amende de 5 000 à 50 000 ouguiya, avec ou sans emprisonnement d'un mois à un an, en sus des dommages et intérêts et autres pénalités prévus par le Code pénal en pareils cas, toutes personnes faisant ou non partie de la coopérative qui:

a) Tenteraient de créer ou créeraient une fausse majorité en assemblée générale par quelque moyen frauduleux que ce soit;
b) Auraient volontairement fait connaître des chiffres ou faits faux concernant la situation ou les comptes, ou la liquidation d'une coopérative, ou tu ou caché partie ou totalité de faits relatifs à cette situation, ou à ces comptes ou à cette liquidation, ou sur les bases d'une fausse situation auraient distribué des intérêts ou ristournes ne provenant pas d'excédents effectivement réalisés ;
c) Auraient émis des parts sociales pour une valeur ne correspondant pas à celle déclarée, accordé des prêts, avances ou garanties en violation des textes concernant la coopération et les statuts de la coopérative;

d) Auraient, avant ou lors de la liquidation, distribué des biens d'une coopérative ou des fonds de réserve non répartissables en violation de la présente loi, des décrets qui seront pris pour son application et des statuts de la coopérative.

Toutes actions ayant pour objet la protection de la dénomination coopérative peuvent être intentées par l'administration chargée de la Coopération,

Article 22 : Tutelle et contrôle des coopératives. L'administration chargée de la Coopération est chargée de la promotion du mouvement coopératif, de la constitution, de l'enregistrement, du contrôle permanent, de la dissolution et de la liquidation des coopératives et de leurs unions, de la formation coopérative des cadres, responsables et adhérents des coopératives et de leurs unions, de l'information générale en matière coopérative et de la préparation d'une politique coopérative qui sera soumise au gouvernement.

A ces titres, l'administration chargée de la Coopération est notamment chargée de trouver, avant toute procédure contentieuse, un règlement amiable aux différends de toute nature qui pourraient survenir entre les adhérents d'une coopérative ou entre deux organisations coopératives, et de faire procéder, ou procéder, à toute époque, à tous contrôles administratifs et financiers sur la constitution et le fonctionnement de tous les organismes coopératifs, en prenant connaissance sur place de tous registres et documents que ces organismes devront lui présenter ou en se faisant adresser tous états qu'elle jugerait utiles, en provoquant des réunions d'assemblée générale et de conseils d'administration qui lui paraîtraient nécessaires et en prenant toutes dispositions adéquates pour redresser, s'il y a lieu, la situation des coopératives.

Le contrôle de l'administration chargée de la Coopération pourra être assorti de celui des organismes publics nationaux dont les coopératives et leurs unions auront reçu une assistance financière.
Le contrôle de ces derniers organismes ne pourra toutefois porter que sur la gestion financière des institutions coopératives qui auraient bénéficié de leur concours.
Les coopératives et leurs unions seront soumises également, en ce qui concerne les opérations de crédit et l'utilisation des dépôts faits chez elles, au contrôle de l'Union nationale de crédit coopératif, dans le cadre des pouvoirs conférés à cette union par les articles 52, 54, 55 et 56 ci-dessous.

Article 23 : Dissolution et liquidation des coopératives. Les coopératives et leurs unions peuvent être dissoutes et liquidées :
a) Soit par décision de l'Assemblée générale extraordinaire, prise à la majorité des deux tiers des membres inscrits en présence des trois quarts au moins des adhérent faisant partie de la société, dans les cas suivants :

- expiration de la durée statutaire, sans prolongation,
- perte de plus du tiers du capital social, sans qu'il soit possible de la couvrir,
- diminution de la responsabilité des adhérents, dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus, - fusion avec une autre coopérative ou une union,
- ou si la société a atteint ses objectifs sociaux avant la fin de la durée statutaire, ou encore si des difficultés, dûment appréciées par l'administration chargée de la Coopération, l'empêchent de réaliser ces objectifs;

b) Ou par décision de l'administration chargée de la Coopération dans les cas suivants :
Si, dans un délai d'un an après son enregistrement, la société n'a pas encore commencé ses travaux,

- si le nombre des adhérents devient inférieur à sept ou si le capital est réduit d'un tiers,
- si la coopérative ne peut plus remplir ses engagements ou si elle néglige de les remplir ou de poursuivre ses objectifs sociaux malgré les observations qui lui sont faites,
- si elle déroge à la réglementation en vigueur en dépit d'avertissements qui lui sont adressés,
-si, en tant que telle, elle à des activités en matière de politique électorale.

Au cas où la liquidation est décidée par l'administration chargée de la Coopération, la société a le droit de recourir auprès des tribunaux contre cette mesure dans le délai de deux mois après que la décision de liquidation lui ait été notifiée. Si la dissolution est décidée par l'Assemblée générale, c'est elle qui désigne et révoque les liquidateurs, fixe leurs attributions et rétributions avec l'accord de l'administration de la Coopération. Si la dissolution est le fait de l'administration chargée de la Coopération, la désignation et la révocation des liquidateurs, la détermination de leurs pouvoirs et rétributions lui reviennent.

Dans les deux cas, les pouvoirs du Conseil d'administration et du directeur, s'il existe, cessent du jour où la dissolution a été publiée, par les soins de l'administration chargée de la Coopération, au Journal officiel, en même temps que le ou les noms du ou des liquidateurs. Mais le Conseil d'administration et les commissaires sont tenus d'aider les liquidateurs.

Lorsque le ou les liquidateurs ont terminé leur travail, sans qu'il leur soit possible de répartir les fonds de réserve, ils soumettent leurs comptes de liquidation à l'administration chargée de la Coopération qui doit les approuver avant qu'ils ne soient présentés, par celle-ci si la dissolution a été prononcée par elle, par les liquidateurs autrement, à l'Assemblée générale. Les sommes restant disponibles après la liquidation doivent être

déposées au compte spécial ouvert dans un établissement financier agréé au nom du ou des liquidateurs.
Les adhérents de la coopérative ou de l'union ainsi liquidée peuvent contester les comptes de liquidation et en appeler devant les tribunaux dans un délai de deux mois après leur publication au Journal officiel, qui doit être faite par les soins de l'administration chargée de la Coopération, dans les huit jours qui suivent leur présentation à l'Assemblée générale.
Si aucune contestation n'est élevée contre ces comptes ainsi publiés, les liquidateurs répartissent les sommes restantes, conformément aux statuts et aux textes en vigueur, les fonds de réserve pouvant seulement être affectés à la réalisation d'œuvres d'intérêt général ou à la promotion du mouvement coopératif ou dévolus à une autre coopérative ou union avec l'accord du ministre de tutelle. La répartition terminée, les liquidateurs en présentent les comptes à l'administration chargée de la Coopération pour approbation et remettent à cette administration tous les registres et documents de la société liquidée qui seront classés dans les archives de l'administration..
Trois ans après la publication des comptes de liquidation, les membres du Conseil d'administration, commissaires ou liquidateurs ne peuvent plus être poursuivis en justice du fait de cette liquidation.
La dissolution et la liquidation d'une coopérative n'empêchent pas les poursuites que peut entreprendre l'administration chargée de la Coopération jusqu'à la fin du délai fixé à l'alinéa ci-dessus.
A tout moment de la liquidation, l'administration chargée de la Coopération peut déléguer des personnes qu'elle habilite à cet effet pour effectuer tous contrôles et enquêtes sur cette liquidation.

Article 24 : Exonérations fiscales et dispositions diverses. Les coopératives et leurs unions sont exemptées des impôts, droits et taxes suivants :

a) Patente;
b) Impôt sur les bénéfices agricoles, industriels et commerciaux, et sur les bénéfices des professions libérales et portant sur l'impôt minimum forfaitaire ;
c) Taxe d'apprentissage;
d) Droits sur l'affichage, la publication au Journal officiel, les analyses de produits dans les laboratoires de l'Etat ;
e) Droits de timbre et d'enregistrement;
f) Droits et salaires de conservation foncière;
g) Taxes municipales.

Les coopératives et leurs unions sont seules, en tant que telles, à bénéficier des exemptions ci-dessus. Les personnes avec lesquelles elles traitent, même si ce sont leurs sociétaires ou usagers, n'y peuvent prétendre, sauf pour l'exonération des droits de timbre sur effets représentatifs d'emprunts contractés par les sociétaires et usagers en leurs noms propres mais destinés au financement des activités de leurs sociétés..

Les créances des coopératives et de leurs unions sur les tiers, leurs adhérents et leurs 'usagers sont considérées comme créances privilégiées de premier rang.

TITRE VI : ORGANISATION DES GROUPEMENTS PRÉ ET PARA COOPÉRATIFS.

Article 25 : Des groupements ruraux et urbains, de nature pré ou para coopérative, pourront être constitués à la diligence de l'administration chargée de la Coopération qui les enregistrera distinctement des coopératives. Ces groupements seront placés sous la tutelle de l'administration chargée de la Coopération qui pourra s'exercer conjointement avec celle des administrations

techniques compétentes d'après la nature des activités des groupements.
Ces groupements devront avoir pour objet de faire participer, sur des bases communautaires, les populations à des actions économiques ou sociales entreprises dans le cadre du plan de développement national ou à la gestion de matériels, installations ou ouvrages acquis ou réalisés par l'Etat ou avec sa participation.
Ces groupements pourront préparer la création ultérieure de coopératives. Les personnes désireuses de fonder des coopératives nouvelles seront donc régies, à ce titre, par les dispositions des articles 25 à 37 de la présente loi durant la période précédant l'agrément de la coopérative prévue par l'article 4 ci-dessus.

Article 26 : Ces groupements seront des associations de personnes sans but lucratif ni capital social, basées sur la libre adhésion à des statuts conformes aux statuts-type élaborés pour eux par l'administration chargée de la Coopération en collaboration avec les administrations techniques compétentes d'après la nature des activités des groupements.
Si les groupements ont pour objet la gestion de matériels, ouvrages ou installations acquis ou réalisés par l'Etat ou avec sa participation, ils seront reconnus d'utilité publique, mais seuls pourront bénéficier de ces matériels, ouvrages ou installations, les personnes qui auront adhéré aux groupements qui devront les prendre en charge.

Article 27 : Les groupements devront comprendre sept adhérents au moins appartenant au même village ou quartier ou à la même fraction ou tribu, résidant ensemble dans le ressort territorial statutaire du groupement et prenant l'engagement d'effectuer ensemble certaines actions précisées par les statuts. Ceux-ci fixeront la durée du groupement et la responsabilité individuelle des membres du groupement.

Il ne pourra être constitué dans le même village ou quartier ou dans la même fraction ou tribu deux groupements ou plus qui auraient le même objectif, sauf dérogation accordée par l'administration chargée de la Coopération, notamment dans le cas où un groupement nouveau aurait pour objectif principal l'objet secondaire d'un groupement fonctionnant déjà.

Article 28 : Les décisions relatives aux actions du groupement seront prises au cours de réunions des membres du groupement dans des conditions de quorum et de majorité fixées par les statuts approuvés par l'administration chargée de la Coopération.

Article 29 : Dans des conditions fixées par les statuts du groupement, les adhérents désignent parmi eux ceux qui les représenteront auprès des tiers et constitueront le Conseil de gestion du groupement dont feront également partie, comme membres de droit, les représentants des administrations de tutelle compétentes d'après la nature des activités du groupement et celui de l'administration chargée de la Coopération. Le Conseil de gestion sera présidé par un adhérent du groupement. Il comprendra trois adhérents au moins et sept au plus.

Les réunions du Conseil de gestion seront provoquées par le président du groupement en accord avec les membres de droit.

Les décisions engageant les adhérents du groupement seront signées conjointement par deux adhérents membres du Conseil de gestion du groupement et visées par les représentants de la tutelle sous peine de nullité. Les membres de droit pourront s'opposer aux décisions prises par le groupement lors qu'elles seraient contraires aux dispositions de la présente loi ou des statuts du groupement ou si elles mettaient en péril des matériels, installations ou ouvrages acquis ou réalisés par l'Etat ou avec sa participation, ou enfin si elles constituaient des engagements

hors de proportion avec la responsabilité statutaire des adhérents.

Article 30 : Les statuts du groupement pourront prévoir la perception au bénéfice du groupement de droits d'adhésion initiaux ou de contributions périodiques versés par les adhérents pour constituer le fonds de roulement du groupement.

Article 31 : Un agent des services de tutelle prendra en charge la tenue des registres nécessités par la gestion du groupement et initiera progressivement les membres de celui-ci à la tenue d'une comptabilité simplifiée suivant un plan comptable élaboré par l'administration chargée de la Coopération.

Article 32 : Par le canal des administrations de tutelle, les groupements pourront obtenir l'assistance technique des services de l'Etat pour la réalisation de leurs objectifs.

Article 33 : Les groupements ne pourront obtenir que des prêts en espèces pour le stockage ou la commercialisation à moins d'une année et des prêts en nature d'une durée maximum de cinq ans. Les demandes de crédit devront être approuvées par la ou les administrations de tutelle.

Article 34 : La propriété des matériels, installations ou ouvrages acquis ou réalisés par l'Etat ou avec sa participation pourra être dévolue aux groupements avec l'accord des services techniques de l'Etat compétents lorsque ces groupements auront fait la preuve de leur capacité à les gérer. Ces biens constitueront alors un actif social non répartissable entre les membres du groupement dans le cas de liquidation de celui-ci. Ces biens ne pourront non plus être vendus, cédés, rétrocédés, donnés en location, hypothéqués ou donnés en gage ou garantie par le groupement à des tiers. La cession de ces biens par l'Etat aux groupements fera l'objet des accords prévus par l'article 52 de la présente loi.

Article 35 : Pour la réalisation d'actions dépassant le cadre de leur village, quartier ou fraction et présentant un intérêt reconnu par l'administration chargée de la Coopération, les groupements locaux pourront unir leurs efforts soit à ceux d'un ou plusieurs autres groupements locaux, en constituant une association régie par les mêmes dispositions que celles qui leur sont applicables d'après les prescriptions de la présente loi, soit à ceux d'une ou plusieurs coopératives ou unions de coopératives avec qui ils traiteront en qualité d'usagers privilégiés, soit à ceux d'organismes constitués avec la participation de l'Etat pour la mise en valeur de périmètre de développement ou la gestion associée d'installations agricoles, industrielles ou commerciales.

Article 36 : Avec l'accord des administrations de tutelle les groupements pourront, à l'expiration de la durée statutaire de leur existence ou avant même la fin de celle-ci, se transformer en coopératives régulièrement agréées ou en organismes, associations ou sociétés régies par le droit commun. Dans ce cas, l'actif social net du groupement serait automatiquement dévolu à la nouvelle coopérative, association ou société, certains adhérents du groupement ayant cependant le droit de ne pas faire partie de l'organisme ainsi créé.

A l'expiration de la durée statutaire des groupements ou en cas de mauvais fonctionnement de ceux-ci dûment constaté notamment si les adhérents ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris, les administrations de tutelle prononceront la dissolution des groupements, non transformés en coopératives, associations ou sociétés régies par le droit commun ou par d'autres réglementations particulières, l'administration chargée de la Coopération se chargera de leur liquidation. L'actif net non répartissable des groupements ainsi liquidés sera soit versé à un compte spécial, ouvert par l'administration chargée de la Coopération dans un établissement agréé pour servir à la

promotion du mouvement coopératif, soit dans le cas d'immobilisations non réalisables, affecté à d'autres opérations d'intérêt général.

Article 37 : Les groupements bénéficieront des mêmes dispositions et avantages fiscaux que les coopératives, tels qu'ils sont prévus par l'article 24 de la présente loi.

TITRE VII : ORGANISATION DE SOCIÉTÉ MIXTE DE DÉVELOPPEMENT.

Article 38 : Par décrets, le gouvernement pourra créer des sociétés mixtes de développement, à capital et personnel valables, dotées de la personnalité civile, associant l'Etat, des coopératives, unions de coopératives, groupements pré ou para coopératifs et éventuellement des sociétés d'assistance technique nationales ou étrangères pour la mise en valeur de périmètres ou pour la gestion d'installations agricoles, industrielles ou commerciales.

Article 39 : Le capital de ces sociétés sera constitué d'une part des apports faits par l'Etat, soit en nature, soit en espèces, d'autre part des apports en nature et des versements en espèces qui seront effectués par les coopératives, unions de coopératives, groupements pré ou para coopératifs associés. Le capital de ces sociétés sera variable, les associés de l'Etat pouvant après la création souscrire et libérer en espèces de nouvelles parts sociales.

Article 40 : Les parts sociales revenant à l'Etat en représentation de ses apports pourront être rachetées à l'Etat par les coopératives, unions des coopératives ou groupements pré ou para coopératifs d'après un échéancier prévu par les statuts de la société mixte.

Article 41 : Il ne sera pas versé d'intérêts sur les parts sociales. Les excédents nets des exercices financiers seront répartis entre les associés suivant des modalités prévues par les statuts de la société mixte, au prorata des sommes investies par les divers associés, majorées en ce qui concerne la participation au capital des coopératives, unions de coopératives et groupements pré ou para coopératifs d'une somme correspondant à une proportion fixée par les statuts du montant des opérations que ces collectivités auront été effectuées avec la société.

Article 42 : La société sera gérée par un Conseil d'administration composé de représentants de l'Etat désignés par les décrets de constitution et des représentants des coopératives, unions de coopératives et groupements pré ou para coopératifs associés. Les sièges de ce Conseil seront répartis proportionnellement à la valeur des participations au capital social de la société et les décisions prises à la majorité des deux tiers des membres du Conseil, chacun d'eux disposant d'autant de voix qu'il représente de parts sociales.

Article 43 : L'Etat pourra céder temporairement à des sociétés d'assistance technique ou financière l'usufruit de certaines de ses parts dans le capital de la société mixte et un nombre proportionnel des sièges qu'il détiendra au Conseil d'administration de la même société. Les excédents affectés aux parts dont l'usufruit aura été cédé temporairement reviendront, durant le temps de leur cession, à la société d'assistance technique ou - ́financière associée qui, le cas échéant, participera à la couver- ture des pertes enregistrées par la société mixte dans les proportions résultant du nombre de parts dont elle détiendra temporairement l'usufruit.

Article 44 : La valeur des parts rachetées à l'Etat par les coopératives, unions et groupements, de même que celles des excédents revenant à l'Etat sur les parts qu'il aura conservées

sans en céder l'usufruit sera versée à un compte de dotation particulier ouvert à l'Union nationale de crédit coopératif, et employée en priorité par cet établissement au lancement de nouvelles sociétés mixtes ou à la promotion du mouvement coopératif.

Article 45 : La société mixte sera soumise au contrôle permanent de l'administration chargée de la Coopération et des services techniques compétents d'après la nature des opérations faites par la société mixte par l'intermédiaire d'un commissaire spécial du gouvernement désigné par les décrets de constitution. ART. 46. Le décret créant la société mixte fixera les modalités particulières régissant son fonctionnement et sa dissolution.

Article 47 : La comptabilité des sociétés créées par décret en application des dispositions ci-dessus, sera tenue sous la forme commerciale d'après un plan comptable élaboré en accord avec l'administration chargée de la Coopération.

TITRE VIII : DE L'ORGANISATION DU CRÉDIT COOPÉRATIF.

Article 48 : L'organisme financier central du secteur coopératif est l'Union nationale de crédit coopératif qui sera créée par les coopératives sous forme d'une union nationale de coopératives enregistrée auprès de l'administration chargée de la Coopération et placée sous la tutelle du ministre chargé de la Coopération.

Article 49 : L'Union nationale de crédit coopératif, qui ne sera pas soumise aux dispositions du code du crédit, centralisera les disponibilités de l'ensemble du secteur coopératif, pré et para coopératif. Les dépôts effectués auprès d'elle seront garantis par l'Etat. Le gouvernement déposera auprès de l'Union nationale de crédit coopératif tous les fonds, de quelque provenance qu'ils soient, qui sont consacrés au développement et à la promotion du mouvement coopératif.

Article 50 : L'Union nationale de crédit coopératif pourra recevoir de l'Etat des avances remboursables ou des subventions et se voir garantir certaines de ses opérations pour des périodes déterminées dans les conditions définies par la loi organique des finances.

Article 51 : L'actif net des sociétés de prévoyance dissoutes et du fonds commun desdites sociétés de prévoyance constituera une dotation de départ de l'Etat à l'Union nationale de crédit coopératif. Les modalités de ces liquidations seront fixées par décret.

Article 52 : Dans le cas où l'Etat aura accordé des coopératives, à leurs unions ou à des groupements pré ou para- coopératifs des subventions permettant l'acquisition ou l'aménagement d'ouvrages, d'installations ou de bâtiments, ou l'achat de matériels, ces coopératives, unions et groupements pré ou para coopératifs devront souscrire des parts au capital de l'Union nationale de crédit coopératif pour une valeur équivalente à une partie ou à la totalité de la subvention octroyée par l'Etat. Pour chacune de ces opérations, un accord sera passé entre le bénéficiaire direct de la subvention et l'Union nationale de crédit coopératif en ce qui concerne la libération des parts sociales ainsi souscrites.

Article 53 :(nouveau)(LOI N°1993-015 du 21 janvier 1993) : Le gouvernement facilitera à l'Union nationale de crédit coopératif le placement des emprunts qu'elle serait amenée à émettre avec son accord et la mobilisation ou le réescompte des avances qu'elle aurait faites auprès de la Banque Central des Mauritanie.

Article 54 : L'Union nationale de crédit coopératif et les coopératives locales de crédit et d'épargne seront seules habilitées à accorder un concours financier aux coopérateurs, aux coopératives et à leurs unions ainsi qu'aux membres des

groupements pré et para coopératifs et à ces groupements mêmes. Les coopératives locales d'épargne et de crédit seront compétentes, sous le contrôle de l'Union nationale de crédit coopératif, pour la distribution des concours financiers d'une durée inférieure à cinq années. Cependant et suivant des dispositions particulières qui seront fixées par ses statuts, l'Union nationale de crédit coopératif pourra temporairement jouer le rôle réservé, dans la distribution des concours à moins de cinq années, aux coopératives locales d'épargne et de crédit.

Article 55 : Un décret fixera les règles de distribution des crédits et concours aux coopératives, coopératives, unions de coopératives, groupements pré et para coopératifs et aux membres de ceux-ci. Dans ce cadre, l'Union nationale de crédit coopératif sera habilitée à prendre, en collaboration avec la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, toutes mesures réglementaires destinées à déterminer les conditions générales et particulières du crédit dans le secteur coopératif, telles que la fixation des taux d'intérêt, du régime des dépôts, prêts et garanties, etc., auxquelles les coopératives locales d'épargne et de crédit seront tenues de se conformer, à peine de liquidation, notamment en ce qui concerne les coefficients de liquidité et les ratios de trésorerie fixés par l'Union nationale de crédit coopératif.

Article 56 : Tout emprunteur auprès de l'Union nationale de crédit coopératif ou d'une coopérative locale d'épargne et de crédit devra, avant le déblocage du prêt qui lui aura été accordé par l'Union nationale de crédit coopératif ou une coopérative locale d'épargne et de crédit, déposer auprès de la coopérative locale, si elle existe, ou à défaut de l'existence de celle-ci, à l'Union nationale de crédit coopératif, déposer un montant égal au dixième du concours demandé sauf pour les prêts de stockage et commercialisation. Dans ces deux cas, le Conseil

d'administration de l'Union nationale de crédit coopératif fixera, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 55 ci-dessus, le rapport qui devra exister entre la valeur du dépôt qui devra être fait par l'emprunteur et celle des concours accordés.

Article 57 : Le cumul entre les fonctions de ministre et celles de membre du Conseil d'administration ou directeur général de l'Union nationale de crédit coopératif est interdit. Le directeur général de l'Union nationale de crédit coopératif ne pourra exercer d'autres fonctions rémunérées en dehors de l'Union nationale de crédit coopératif.

EXÉCUTION DE LA PRÉSENTE LOI,

Article 58 : Les coopératives existant à la date de la publication au Journal officiel de la présente loi ont un délai de six mois pour modifier, si besoin est, leurs statuts afin de les mettre en conformité avec la présente loi. Passé ce délai, elles pourront être dissoutes de plein droit par l'administration chargée de la Coopération si leurs statuts n'ont pas été modifiés comme il l'aurait fallu.

Article 59 : Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 60 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.